Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 15 ал. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с чл. 4, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ**

**№ 1**

**КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ВЛАДИМИРОВО", С. ВЛАДИМИРОВО, ОБЛАСТ МОНТАНА, СКЛЮЧЕН НА 10 МАЙ 2007 Г.**

Днес 19.[illegible].2008 г., в гр. София,

между

1. **МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,** представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството **АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ**, с адрес: гр. София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 17-19, наричан по-долу за краткост КОНЦЕДЕНТ

**и**

2. **"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М" ЕАД**, гр. Монтана, вписано в регистъра за търговски дружества при Окръжен съд – гр. Монтана под № 3, том 14, стр. 31 по фирмено дело № 1103/1995 г., със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. "Граф Игнатиев" 24, представлявано от Съвета на директорите: Олег Станимиров Гурбалов, Тони Петров Петров и Орлин Георгиев Хаджиянков, заедно и поотделно, наричано по-долу за краткост КОНЦЕСИОНЕР,

на основание чл. 24, ал. 6 и чл. 56 от Договора, във връзка с измененията и допълненията на Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, направени с Постановление № 128 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 46 от 2007 г.),

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение и допълнение на Договора от 10 май 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище "Владимирово", с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана, както следва:

**I.** Чл. 23 се изменя така:

"Чл. 23. Определянето на дължимото концесионно възнаграждение се извършва въз основа на Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали – Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с ПМС № 127/1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г.) и се оформя съгласно приложения към този ДОГОВОР – Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение (**Приложение № 3** от този ДОГОВОР)."

**II.** В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 3, 4 и 5 на ал. 1 се изменят, както следва:

"3. размерът на концесионното възнаграждение се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, като седем на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период. Съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" и ал. 4 от методиката, концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство *не може да бъде по-ниско от* 0.30 *лв./т*, като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 година."

"4. размерът на концесионното възнаграждение за всяко шестмесечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 41 580 (четиридесет и една хиляди петстотин и осемдесет) тона варовици и предвидената стойност за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от методиката."

"5. размерът на сумата, определена като минимално концесионно възнаграждение по реда на т. 4, не може да бъде по-нисък от 12 474 (дванадесет хиляди четиристотин седемдесет и четири) лева."

2. Ал. 3 се отменя.

3. Ал. 5 се изменя така:

"(5) Част от концесионното възнаграждение в размер 30 на сто от сумата, определена по реда на ал. 1, т. 3 или т. 5 се внася от министъра на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на община Бойчиновци, в посочена писмено от кмета на общината разплащателна сметка."

**III.** Приложение № 3 към чл. 23 от Договора "Образец-отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 5 листа" се изменя съгласно приложението към настоящото допълнително споразумение.

**IV.** Приложение № 4 "Правила за отчитане на основните производствени разходи – 2 листа" се отменя.

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано
за КОНЦЕСИОНЕРА:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

**V.** Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от 1 юли 2007 г., като концесионното възнаграждение за второто шестмесечие на 2007 г. се заплаща в 10-дневен срок от сключването му.

**Приложение:** Приложение № 3 "Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение" – 3 листа.

Това допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА и е неразделна част от Договора от 10 май 2007 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище "Владимирово", с. Владимирово, област Монтана.

| ЗА КОНЦЕДЕНТА | ЗА КОНЦЕСИОНЕРА |
|---|---|
| МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО: | УПРАВИТЕЛ НА "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М" ЕАД: |
| ..... | ..... |
| АСЕН ГАГАУЗОВ | ТОНИ ПЕТРОВ |

Прочетено и съгласувано за КОНЦЕДЕНТА:

Прочетено и съгласувано за КОНЦЕСИОНЕРА:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

**Приложение № 3**

**Образец-отчет за дължимото концесионно**

**възнаграждение – 3 листа**

**ОБРАЗЕЦ**

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

# О Т Ч Е Т

**ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**

**ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА**

| | |
|---|---|
| Находище: | "Владимирово" |
| Подземно богатство: | варовици |
| Концесионен договор от: | 10 май 2007 г. |
| Период на отчитане: | от.....до..... |
| Концесионер: | |
| адрес: | |
| телефон: | |
| факс: | |
| e-mail: | |

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ в МРРБ – 30-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с чл. 2 ЗЗЛД

## КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

| № | Показател | Мярка | Стойност |
|---|---|---|---|
| I. | **КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО** | | |
| 1. | Добито подземно богатство | куб. м | |
| 2. | Обемно тегло | т/куб. м | 2,52 |
| 3. | Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2) | тона | |
| 4. | База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена | лв./т | |
| 5. | Процентен размер на концесионното възнаграждение | % | 7 |
| 6. | Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100) | лв./т | |
| 7. | Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката | лв./т | 0,30 |
| 8. | Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6 и р. 7) | лева | |
| II. | **МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ** | | |
| 9. | Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер | т/6 мес. | 41 580 |
| 10. | Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 договора за концесия (р. 9 х р. 7) | лева | 12 474 |
| 11. | Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 8 и р. 10), в т.ч.: | лева | |
| | – в приход на държавния бюджет (р. 11 х 70%) | лева | |
| | – в приход на бюджета на община Бойчиновци (р. 11 х 30%) | лева | |

Calculator.ink

ДАТА: _____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____
*(подпис)*

_____
*(име, фамилия, длъжност)*

| | |
|---|---|
| | ***Забележка:*** |
| 1. | КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение. |
| 2. | "Минималните стойности на концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скално-облицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали, ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.). |

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД